刑法19 筆記：保安處分與追訴權時效

來源：刑法19 課程字幕 02:30:00 ~ 02:47:00

🕮 法條原文速查

§86（感化教育）
因未滿十四歲而不罰者，得令入感化教育處所，施以感化教育。

§87（監護處分）
I 因第十九條第一項之原因而不罰者，其情狀足認有再犯或有危害公共安全之虞時，令入相當處所或以適當方式，施以監護。
IV 前三項之執行期間，每次為五年以下。但執行中認無繼續執行之必要者，法院得免其處分之執行。
V 前四項之期間屆滿前，檢察官認為有延長之必要者，得聲請法院許可延長之，第一次延長期間為三年以下，第二次以後每次延長期間為一年以下。但執行中認無繼續執行之必要者，法院得免其處分之執行。

§91-1（強制治療）
I 犯第二百二十一條至第二百二十七條、第二百二十八條、第二百二十九條、第二百三十條、第二百三十四條、第三百三十二條第二項第二款、第三百三十四條第二項第二款、第三百四十八條第二項第一款之罪者，於裁判前應經鑑定有無施以治療之必要。有治療之必要者，得令入相當處所，施以強制治療。

§95（驅逐出境）
外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

§80（追訴權時效）
I 追訴權，因下列期間內未起訴而消滅：
一、犯最重本刑為死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之罪者，三十年。但發生死亡結果者，不在此限。
二、犯最重本刑為三年以上十年未滿有期徒刑之罪者，二十年。
三、犯最重本刑為一年以上三年未滿有期徒刑之罪者，十年。
四、犯最重本刑為一年未滿有期徒刑、拘役或罰金之罪者，五年。

刑法施行法§8-1
於中華民國九十四年一月七日刑法修正施行前，其追訴權或行刑權時效已進行而未完成者，比較修正前後之條文，適用最有利於行為人之規定。

刑法施行法§8-2
於中華民國一百零八年五月二十九日修正之刑法第八十條施行前，其追訴權時效已進行而未完成者，適用修正後之規定。不適用前條之規定。

🗎 釋字/實務見解原文速查

廣義偵查說（實務新見解）
發掘犯罪嫌疑人以前的廣泛調查行為，亦屬國家「行使追訴權」之**範疇**，可產生時效停止的效果。
（對比舊見解：僅針對特定被告的偵查行為才算行使追訴權。）

監護處分可延長（修法後）
104年修法後，監護處分**得延長**。第一次延長3年以下，第二次以後每次1年以下。

強制治療無總期間限制
強制治療之延長，無總次數或總期間之限制。

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「感化教育針對誰？」	**少年犯**（未滿14歲不罰者等）
「監護處分針對誰？」	**精神障礙、心智缺陷者**（§19第1項）
「監護處分可否延長？」	**可以**。第一次延長3年以下，第二次以後每次1年以下
「強制治療針對誰？」	**性犯罪者**＋血親性交罪＋公然猥褻罪
「強制治療何時宣告？」	非判決時宣告，而是**徒刑執行期滿前**，經再犯風險評估後由檢察官聲請
「強制治療的延長有無上限？」	**無上限**（無總次數或總期間限制）
「驅逐出境只能對誰？」	只能對**外國人**，不能對本國人
「殺人罪的追訴權時效？」	發生**死亡結果**者：**無時效**（§80 I 第1款但書）
「時效停止 vs 民法中斷？」	停止＝**暫停**（繼續接著算）；中斷＝**歸零重算**
「94年修法 vs 108年修法對時效的不同處理？」	94年修法→適用**最有利**（§8-1）；108年修法→適用**新法**（§8-2）
「廣義偵查說的意義？」	擴大「行使追訴權」範圍，使時效停止期間增加，有利追訴

一、保安處分概論

(一) 保安處分的六種類型

```
保安處分（§86-§95）
├── 拘束人身自由
│   ├── 1. 感化教育（§86）—少年犯
│   ├── 2. 監護（§87）—精神障礙、心智缺陷
│   ├── 3. 禁戒（§88, §89）—吸毒、酗酒
│   └── 4. 強制治療（§91-1）—性犯罪
├── 非拘束人身自由
│   ├── 5. 保護管束（§92, §93）
│   └── 6. 驅逐出境（§95）—限外國人
```

二、各類保安處分

(一) 感化教育（§86）

- **對象**：少年犯（未滿14歲不罰者、14歲以上未滿18歲得減輕者等）
- 施以感化教育

(二) 監護處分（§87）

- **對象**：精神障礙、心智缺陷者（§19第1項不罰者）
- **執行方式**：
    - 送入機構療養
    - **或**交付特定親屬（不必然拘束人身自由）
- **法律定性**：拘束人身自由的保安處分（不以執行方式為準）
- **期間**：每次五年以下
- **延長**：
    - 第一次延長：**3年以下**
    - 第二次以後每次：**1年以下**
    - 舊法不能延長，修法後已可延長

(三) 禁戒（§88, §89）

- **對象**：吸毒或酗酒者
- **實務上不常用**：因毒品危害防制條例有另一套觀察勒戒、強制戒治制度

(四) 強制治療（§91-1）

- **對象**：
    - 性犯罪者（§221-229）
    - **偷渡**納入的非典型性犯罪：**血親性交**（§230）、**公然猥褻**（§234）
- **宣告時機特殊**：

    - 判決當下**不會宣告**
    - 受刑人快出獄時，由獄方做**再犯風險評估**
    - 評估未通過 → 檢察官聲請法院宣告強制治療
    - 行為人直到**快出獄時才知道**是否會被強制治療

- **期間**：原則五年以下
- **延長**：可以延長，且**無總次數或總期間限制**

> **考試重點**：強制治療的延長無上限，理論上可能治療至死。

(五) 保護管束（§92, §93）

兩種用途：

用途	說明
替代手段	代替感化教育、監護或禁戒的執行
生活約束	對**緩刑者**或**假釋者**施以生活上的監督約束

(六) 驅逐出境（§95）

- **限外國人**，不得對本國人為之
- 受有期徒刑以上刑之宣告者，得於**刑之執行完畢或赦免後**驅逐出境

三、追訴權時效（§80）

(一) 時效期間

犯罪刑度	時效期間	備註
死刑、無期徒刑或**10年以上**	**30年**	但**發生死亡結果者，不在此限**（無時效）
3年以上未滿10年	**20年**	—
1年以上未滿3年	**10年**	—
未滿1年、拘役或罰金	**5年**	—

> **§80 I 第1款但書**：犯十年以上之罪而**發生死亡結果**者 → **無追訴權時效**（如殺人罪既遂）

(二) 時效的起算

- 時效自**犯罪成立時**起算
- 例：偷工減料蓋房子，過失致死成立時點＝**房子倒塌有人死亡**時（非蓋房子時）

(三) 時效停止 vs 民法時效中斷

比較	刑法時效停止	民法時效中斷
效果	**暫停**，停止原因消滅後**接續計算**	**歸零**，中斷後**從頭重算**
例子	時效跑到第7年發生停止 → 停止原因消滅後從第7年繼續算	時效跑到第7年發生中斷 → 從0重新起算

四、橫跨多次修法的時效計算

(一) 殺人罪時效的演變

修法時間	殺人罪時效
舊法（94年前）	**20年**
94年修法	**30年**
108年修法	**無時效**（死亡結果）

(二) 施行法§8-1（94年修法）

- 94年修法前，時效已進行而未完成者
- 適用對行為人**最有利**的規定
- 例：行為時20年 → 修法後30年 → 適用20年（有利）

(三) 施行法§8-2（108年修法）

- 108年修法前，時效已進行而未完成者
- 適用**修正後**的規定（新法）
- **不適用**§8-1的最有利規定
- 效果：若108年修法時殺人罪時效尚未完成 → 直接適用無時效

> **兩次修法的關鍵差異**：94年修法＝從舊從輕；108年修法＝強制適用新法。

五、廣義偵查說（重要實務案例）

(一) 案例事實（1998年殺人焚屍案）

時間點	事件
1998年12月	行為人殺人焚屍，屍體面目全非
1999年7月	警方無法查明兇手，暫時簽結
2019年5月	刑法修正，殺人罪取消時效
2020年7月	警方掌握新證據，發現20多年前真兇

(二) 爭點：時效是否完成？

狹義主張說（舊見解）

- 案發到簽結的七個多月 → **不算**行使追訴權（因被告不明，僅廣泛調查）
- 時效從1998年12月直接算20年 → **2018年12月完成**
- 後續修法與本案無關

廣義偵查說（新見解/實務採）

- 案發到簽結的七個多月 → **算是**行使追訴權 → 產生**時效停止**效果
- 時效直接算20年 + 加計停止的七個多月 → 完成日延至**2019年7月左右**
- 此時已跨越2019年5月修法 → 適用§8-2新法 → **殺人罪無時效**
- 結論：2020年7月仍可追訴

(三) 結論

見解	時效完成日	可否追訴
狹義主張說	2018年12月	❌ 已完成，不可追訴
廣義偵查說（實務採）	跨越2019年5月修法 → 無時效	☑ **可以追訴**

> **差距就在那七個月**：是否把簽結前的調查算作追訴權行使，決定了時效有沒有跨過108年修法的門檻。